



P U T U S A N

Nomor 227 PK/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **THEODORUS ANDRI RUKMINTO;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/9 November 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lamandau Raya Nomor 15, RT.001,
RW.007, Kelurahan Kramat Pela,
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo
Sekuritas;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Kesatu Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Theodorus Andri Rukminto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dan Pencucian Uang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Theodorus Andri Rukminto dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun Kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli Bukti RTGS melalui internet Banking Bank CIMB Niaga (bizchannel CIMB Niaga) senilai Rp5.000.000.000,00 pada PT Anugra Laras Kapitalindo di Bank QNB Kesawan nomor rekening 1240.001797.001;
 2. Asli Bukti RTGS melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp 3.000.000.000,00 ke Bank CIMB Niaga atas nama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas di Bank CIMB Niaga nomor rekening 480.01.00065.001;
 3. Asli Bukti Pemindahbukuan melalui internet Banking Bank CIMB Niaga (bizchannel CIMB Niaga) sebesar Rp17.263.382.700,00 (tujuh belas miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) ke nomor rekening 146-01-00013-009 (rekening Cbest) dengan nomor referensi 2014/11/032052101843;
 4. Fotocopy Clearing Result Recapitulation All Client tanggal 29 Oktober 2014 halaman 29-40;
 5. Asli RTGS ke bank Panin nomor rekening 1005635103 a/n PT Multi Pratama Gemilang sebagai pembayaran hutang ke PT Multi Pratama Gemilang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hal. 2 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli RTGS ke Bank Mandiri nomor rekening 1020012555568 a/n Handana Halim Wanawijaya sebagai pembayaran hutang ke Handana Halim Wanawijaya. Sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
7. Asli RTGS ke Bank BCA Nomor rekening 1941 41 9491 a/n Nathaniel Sebastian untuk pembayaran dividen ISSP Sebesar Rp 1.214.908.200,00 (satu miliar dua ratus empat belas juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus rupiah);
8. Asli RTGS ke Bank QNB Kesawan Nomor rekening 1240.001797.001 a/n PT Anugra Laras Kapitalindo sebesar Rp7.240.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);
9. Asli RTGS ke Bank Antar Daerah nomor rekening 9990001003 untuk pembayaran hutang ke Bank Antar Daerah sebesar Rp617.985.785,00 (enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
10. Asli Unofficial Client Reeceipt voucher, Voucher no.025856/2014/HO/CPY/XI. tanggal 12 November 2014, PTAL – AAASK senilai Rp6.000.000.000,00;
11. Asli Unofficial Client Reeceipt voucher, Voucher no.026062/2014/HO/CPY/XI. tanggal 12 November 2014, PTAL – AAASK senilai Rp6.412.393.713,00;
12. Asli Unofficial Client Receipt Voucher Unofficial Client Receipt Voucher PT. AAAS, out REF 026062/2014/HO/CTX/XI tanggal 12 November Total Rp4.251.808.913,00;
13. Asli Unofficial Client Receipt Voucher Unofficial Client Receipt Voucher PT. AAAS, out REF 026062/2014/HO/CTX/XI tanggal 12 November total Rp500.000.000,00;
14. Asli Unofficial Client Receipt Voucher Unofficial Client Receipt Voucher PT. AAAS, out REF 026062/2014/HO/CTX/XI tanggal 12 November total Rp300.000.000,00;
15. Asli Unofficial Client Receipt Voucher Unofficial Client Receipt Voucher PT AAAS, out REF 026062/2014/HO/CTX/XI tanggal 12 November total Rp1.360.000.000,00;

Hal. 3 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli Aplikasi Formulir Multiguna dari bank CIMB NIAGA, tanggal 12 November 2014 Rp4.398.000.000,00;
17. Asli Unofficial Client Receipt Voucher PT. AAAS, out REF 011225/2014/HO/CTX/XI. total Rp4.398.000.000,00;
18. Fotocopy Trade Confirmation Woori Korindo, out REF 010371/2014/HO/CTX/XI. total Rp4.251.808.913,00;
19. Fotocopy Aplikasi Penarikan Dana tanggal 26 Nopember 2014 dari Ghozi Mohamad sebesar Rp5.000.000.000,00;
20. Fotocopy Aplikasi Penarikan Dana tanggal 26 Nopember 2014 dari Azmi Ghozi Hararah sebesar Rp5.000.000.000,00;
21. Fotocopy Surat Pernyataan atas instruksi Penarikan Dana tanggal 12 Nopember 2014 dari Azmi Ghozi Hararah sebesar Rp6.000.000.000,00;
22. Fotocopy 9 (sembilan) lembar Aplikasi pembukaan Rekening (perorangan) / Account opening Application (individual) atas nama Azmi Ghozi Hararah nomor rekening 1460.1385.97.124;
23. Foto copy 9 (sembilan) lembar Aplikasi pembukaan Rekening (perorangan) / Account opening Application (individual) atas nama Ghozi Mohamad nomor rekening 1460.141.351.127;
24. Asli 6 (enam) lembar rekening koran Bank QNB Kesawan dengan nomor rekening 1240001797001 atas nama rekening Pt Anugra Laras Kapitalindo, periode Januari s/d Desember 2014;
25. Asli 2 (dua) lembar rekening koran Bank QNB Kesawan dengan nomor rekening 1240001797001 atas nama rekening PT Anugra Laras Kapitalindo, Periode Januari s/d Desember 2014;
26. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 03 November 2014 atas nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi Anny permohonan tranfer dana dari rekening ALK 001 valuta kepada Bank BCA nomor rekening 3083085858 atas nama PT. Bima Multi Finance sebesar Rp200.000.000,00 dan Bank Mandiri Cab Wisma Metropolitan Jakarta Nomor rekening 1020012555568 atas nama Handana Halim Wanawijaya sebesar Rp200.000.000,00;

Hal. 4 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 03 November 2014 atas nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi Anny permohonan tranfer dana dari rekening ALK 001 kepada Bank Panin Jkt atas nama Alfo Jusuf Tjahaya nomor rekening 1005709191 sebesar Rp97.858.333,00 (RTGS);
28. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 03 November 2014 atas nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi Anny permohonan tranfer dana dari rekening ALK 001 kepada Bank Victoria cab. Senayan City Jkt atas nama PT. Victoria Securities Indonesia nomor rekening 0480000137 sebesar Rp80.000.000,00 (RTGS);
29. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 03 November 2014 nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi Anny permohonan ransfer dana dari rekening ALK 001 kepada Bank BCA atas nama Asmunaini nomor rekening 450 1326300 sebesar Rp3.500.000.000,00 dan Bank Panin KCU Senayan Jkt atas nama PT. Multi Pratama Gemilang Nomor rekening 1005635103 sebesar Rp300.000.000,00;
30. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 04 November 2014 atas nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi Anny permohonan pemindahbukuan dana dari rekening ALK 001 sebesar Rp85.400.000,00 ke rekening ALK 004 valuta untuk pembelian dollar sebesar USD 7.000,00 dengan kurs Rp12.200,00;
31. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 04 November 2014 atas nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi Anny permohonan ransfer dana ke Bank Victoria Cab Senayan City Jkt atas nama PT. Victoria Securities Indonesia nomor

Hal. 5 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 04800001 37 sebesar Rp1.333.333,00 berita bunga tgl 03-04 Nov 2014;

32. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 04 November 2014 atas nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi Anny permohonan tranfer dana dari rekening ALK 001 ke ALK 002 valuta sebesar Rp20 juta untuk pembayaran sebagian pinjaman dana AAAS tgl 14 Maret 2014 (dari awal pinjaman 800 jt).Jadi sisa pinjaman dana per 04 Nov 2014 masih ada 680 juta;

33. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 04 November 2014 atas nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi Anny permohonan untuk dapat ditarik tunai dana dari rekening ALK 001 valuta sebesar Rp46.047.397,00 (termasuk untuk biaya).dan permohonan ransfer dana pada valuta untuk pembayaran interest repo nasabah ke rekening sebagai berikut :

- 1) Bank cabang Kyai Tamin Tamin Malang nomor rekening 0111024447 atas nama Novilia Wiyono sebesar Rp5.753.425,00;
- 2) Bank BCAA cabang Manyar Surabaya nomor rekening 1301693058 atas nama Kuntjoro sebesar Rp17.260.274,00;
- 3) Bank BCA cabang Darmo Park Surabaya nomor rekening 0870026153 atas nama agust Handoko sebesar Rp11.506.849,00;
- 4) Bank BCA KCU Malang nomor rekening 0111949416 atas nama SR Sudaryati Yusstina sebesar Rp11.506.849,00;

34. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 12 November 2014 atas nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi Anny permohonan untuk transfer dana dengan LLG dari rekening ALK 001 valuta tgl 12 November 2014 ke rekening BII KCU Thamrin Jkt atas nama Andalan Artha sekuritas no rekening 2003555040 sebesar Rp30.000.000,00;

35. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 27 November 2014 atas nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan

Hal. 6 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi anny permohonan transfer dana dari rekening ALK 001 valuta Kamis 13 November 2014 ke rekening Capital Cab Menara Global Jkt atas nama Theodorus Andri Rukminto nomor rekening 380000000798 sebesar Rp400.000.000,00;

36. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 27 November 2014 atas nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi Anny permohonan untuk dapat ditarik tunai dana dari rekening ALK 001 tgl 27 November 2014 untuk di setorkan ke Bank BCA cabang Darmo Surabaya nomor rekening 088.305.3653 sebesar Rp7.134.247,00 atas nama Satria WL, untuk pembayaran interest repo nasabah Surabaya;

37. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 03 Desember 2014 atas nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi Anny permohonan untuk dapat transfer dengan LLG dari rekening ALK 001 valuta tgl 03 Desember 2014 ke Bank Cimb Niaga Jkt atas nama Azmi Khozi Harharah nomor rekening 14.60138597124 sebesar Rp73.333.333,00;

38. Fotocopy 1 (satu) lembar print Aforeign CURRENCY Confirmation ALK tanggal 4 November ke Ms. Indri PT Bank Kesawan Tbk. Ref Nomor 008/ALK/FOREX/OKTOBER/2014;

39. Fotocopy 3 (tiga) lembar aplikasi Bukti setoran pada Bank BCA dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Rp11.506.849,00 penerima Agust Handoko nomor rekening 0870026153 dari Endang S;
- 2) Rp5.753.425,00 penerima Novilia Wiyono nomor rekening 0111024447 dari Endang S;
- 3) Rp11.506.849,00 penerima Sudaryati Yustina nomor rekening 0111949416 dari Endang S;
- 4) Rp17.260.274,00 penerima Heru Kuntjoro nomor rekening 0870026153 dari Endang S;

Hal. 7 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/2018



- 5) Rp7.134.242,00 penerima Satria WL nomor rekening 088 305 3653 dari Endang S;
40. Fotocopy 7 (tujuh) lembar Surat PT Anugra Laras Kapitalindo perihal instruksi pemindahbukuan via RTGS Dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Surat Nomor ALK-11001, Via RTGS Bank Panin Jkt nomor rekening 1005709191 atas nama Alfo jusuf Tjahaya sebesar Rp97.858.333,00;
 - 2) Surat Nomor ALK-11002, Via RTGS Bank CIMB Niaga Cab Bursa Efek Indonesia Nomor rekening 146-01-01966-00-1 atas nama PT Andalan Arytha Advisindo Sekuritas sebesar Rp351.986.000,00;
 - 3) Surat Nomor ALK-11003 , Via RTGS Bank Mandiri Cab Wisma Metropolitan Jakarta Nomor rekening 102 0012 5556 8 atas nama Handana Halim Wana wijaya sebesar Rp200.000.000,00;
 - 4) Surat Nomor ALK-11004 , Via RTGS Bank Victoria Cab. Senayan City Jkt Nomor rekening 0480000137 atas nama PT Victoria Securities Indonesia sebesar Rp80.000.000,00;
 - 5) Surat Nomor ALK-11005 , Via RTGS Bank BCA nomor rekening 4501326300 atas nama Asmuraini sebesar Rp3.500.000.000,00;
 - 6) Surat Nomor ALK-11006 , Via RTGS Bank Panin KCU Senayan Jkt Nomor rekening 1005635103 atas nama PT Multi Pratama Gemilang sebesar Rp300.000.000,00;
 - 7) Surat Nomor ALK-11007, Via RTGS Bank BCA nomor rekening 3083085858 atas nama PT Bima Multi Finance sebesar Rp200.000.000,00;
41. Fotocopy 2 (dua) lembar Surat PT Anugra Laras Kapitalindo perihal pemindahbukuan via LLG dan PB dari rekening ALK 1240.001797.001 ke rekening sebagai berikut:
- 1) Surat Nomor ALK-11012, Via LLG ke rekening Bank Victoria Cab senayan Cyty Jkt sebesar Rp1.333.333,00 Nomor rekening 040000137 atas nama PT Victoria Securities Indonesia;
 - 2) Surat Nomor ALK-11010, Via PB ke rekening Bank Kesawan Cab Kebayoran Baru sebesar Rp20.000.000,00 Nomor rekening 1240.001797.002 atas nama PT Anugra Laras Kapitalindo;

Hal. 8 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat PT Anugra Laras Kapitalindo nomor Surat ALK-11019 perihal instruksi pemindahbukuan via RTGS dari rekening ALK PT Bank Kesawan Cab Kebayoran Baru nomor rekening 1240.001797.001 ke rekening Bank Capital Cab Menara Global Jkt atas nama Theodorus Andri Rukminto nomor rekening 380000000798 sebesar Rp400.000.000,00;
43. Foto copy 1 (Satu) lembar Surat PT Anugra Laras Kapitalindo nomor Surat ALK-11043 perihal instruksi pemindahbukuan via PB dari rekening ALK PT Bank Kesawan Cab Kebayoran Baru nomor rekening 1240.001797.001 ke rekening ALK PT Bank Kesawan Cab Kebayoran Baru atas nama PT Anugra Laras Kapitalindo nomor rekening 1240.001797.002 sebesar Rp60.000.000,00;
44. Fotocopy 4 (empat) lembar Surat PT Anugra Laras Kapitalindo perihal instruksi pemindahbukuan via RTGS dan penempatan Deposit On Call (DOC) dari rekening ALK PT Bank Kesawan Cab Kebayoran Baru nomor rekening 1240.001797.001 pada tanggal 27 November 2014 sebagai berikut :
- 1) Surat Nomor ALK-11045, Via RTGS Bank DBS Indonesia nomor rekening 0301583306 atas nama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebesar Rp577.392.000,00;
 - 2) Surat Nomor ALK-11046, Via RTGS Bank CIMB Niaga Cab Bursa Efek Indonesia nomor rekening 146-01-01966-00-1 atas nama PT Andalan Arytha Advisindo Sekuritas sebesar Rp392.499.600,00;
 - 3) Surat Nomor ALK-11047, Via RTGS Bank CIMB Niaga Jkt nomor rekening 60146745185 atas nama Dewi Monita Rp4.000.000.000,00;
 - 4) Surat Nomor ALK-11048, Via DOC sebesar Rp2.325.000.000,00 pada rekening Bank Kesawan Cab Kebayoran Baru nomor rekening 1240.001797.001;
45. Fotocopy 4 (empat) lembar Surat PT Anugra Laras Kapitalindo perihal instruksi pemindahbukuan via RTGS dan penempatan Deposit On Call (DOC) dari rekening ALK PT Bank Kesawan Cab Kebayoran Baru

Hal. 9 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rekening 1240.001797.001 pada tanggal 28 November 2014 sebagai berikut :

- 1) Surat Nomor ALK-11048, Via RTGS Bank Cimb Niaga Jkt nomor rekening 1460146745185 atas nama Dewi Monita sebesar Rp742.646.357,00;
 - 2) Surat Nomor ALK-11049, Via RTGS Bank CIMB Niaga Cab Bursa Efek Indonesia nomor rekening 146-01-01966-00-1 atas nama PT Andalan Arytha Advisindo Sekuritas sebesar Rp992.472.833,00;
 - 3) Surat Nomor ALK-11050, Via RTGS Bank CIMB Niaga Cab Bursa Efek Indonesia nomor rekening 146-01-01966-00-1 atas nama PT Andalan Arytha Advisindo Sekuritas sebesar Rp370.982.000,00;
 - 4) Surat Nomor ALK-11052, Via DOC sebesar Rp2.325.000.000,00 pada rekening Bank Kesawan Cab Kebayoran Baru nomor rekening 1240.001797.001;
 46. Fotocopy (satu) lembar Surat PT Anugra Laras Kapitalindo nomor Surat ALK- 12004 perihal pemindahbukuan via LLG dari rekening ALK 1240.001797.001 ke rekening Bank Cimb Niaga Jkt nomor rekening 1460138597124 sebesar Rp73.333.333,00 atas nama Azmi Ghazi Harharah;
- terlampir dalam berkas perkara;
4. Menghukum Terdakwa Theodorus Andri Rukminto untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 471/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 7 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Theodorus Andri Rukminto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan Kesatu Kedua alternatif dan Kedua Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Hal. 10 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti:
 1. Asli aplikasi setoran tunai/pemindahbukuan Bank CIMB Niaga tertanggal 30-12-2-14, Nomor rekening tujuan 903-01-00965-00-5 a.n. Ghazi Mohamad mata uang IDR, nominal Rp161.333.334,00 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Atas nama penyeter Sutono, Nomor telepon 021-29813700;
 2. Fotocopy 1 (satu) lembar informasi mengenai payment confirmation tanggal 3/12/2014 dari Bank QNB Kesawan, name of account Sundry Account, sender name Anugra Laras Ka. Beneficiary Bank Bank CIMB Niaga-Kantor Pusat ops, Beneficiary name Azmi Ghazi Harharah;
 3. Fotocopy 1 (satu) rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1040099000072 a.n. Andalan Artha Advisi periode 1 November 2014 sampai 30 November 2014;
 4. Fotocopy 1 (satu) lembar rekening koran Bank CIMB Niaga nomor rekening 480-01-00065-00-1 periode 1 November 2014-30 November 2014. Halaman 28, 60, 61.
 5. Fotocopy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), atau rekening koran periode 1 Oktober 2014-31 Oktober 2014 Bank CIMB Niaga, nomor rekening 480-01-00065-00-1 atas nama PT Andalan Artha Avisindo Sekuritas;
 6. Fotocopy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), atau rekening koran periode 1 November 2014-30 November 2014 Bank CIMB Niaga, nomor rekening 480-01-00065-00-1 atas nama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas;
 7. Fotocopy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), atau rekening koran periode 1 Desember 2014-31 Desember 2014 Bank CIMB Niaga, nomor rekening 480-01-00065-00-1 atas nama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas;
 8. Fotocopy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), atau rekening koran periode 1 Januari 2014-31 Januari 2015 Bank CIMB

Hal. 11 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga, nomor rekening 480-01-00065-00-1 atas nama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

9. Fotocopy legalisir formulir aplikasi pembukaan rekening;
10. Fotocopy legalisir form data nasabah berupa copy Formulir Informasi Nasabah Non perorangan;
11. Fotocopy ketentuan dan persyaratan pembukaan rekening;
12. Fotocopy legalisir contoh Speciment tanda tangan;
13. Fotocopy legalisir Surat Kuasa, NPWP, TDP, SKDP, SIUP dan Akta Pendirian Perusahaan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas;
14. Asli Laporan Konsolidasi tanggal laporan 30 November 2014 dan laporan transaksi rekening koran asli periode 1 November 2014 - 30 November 2014 Bank CIMB Niaga atas nama Ghazi Mohamad nomor rekening 1460141351127;
15. Asli Laporan Konsolidasi tanggal laporan 30 November 2014 dan laporan transaksi rekening koran asli periode 1 Januari 2014 - 31 Januari 2014 Bank CIMB Niaga atas nama Ghazi Mohamad Nomor rekening 1460141351127;
16. Asli Laporan Konsolidasi tanggal laporan 30 November 2014 dan laporan transaksi rekening koran asli periode 1 Desember 2014 - 31 Desember 2014 Bank CIMB Niaga atas nama Ghazi Mohamad nomor rekening 1460141351127;
17. Asli Aplikasi setoran tunai Bank Syariah Mandiri, tertanggal 3 – 11 – 2014 total setoran Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) pengirim Sdr Ghazi Mohamad or Azmi Ghazi Harharah dari nomor rekening 1460141351127 dan penerima PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas nomor rekening 104.00.99.0000.72;
18. Asli rekening koran Bank Syariah Mandiri atas nama Ghazi Mohamad or Azmi Ghazi Harharah nomor rekening 7777007895 periode 1 November 2014 – 30 November 2014;
19. Fotocopy Repo Conformation Ref Nomor 001/RC/FI/Nov/14 tanggal 3 November 2014 tanggal pembelian kembali tanggal 3 Desember 2014 senilai Rp8.073.333.333,00 (delapan miliar tujuh puluh tiga juta tiga

Hal. 12 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) atas nama Azmi Ghozi harharah;
20. Fotocopy Repo Confirmation Ref Nomor 002/RC/FI/Nov/14 tanggal 12 November 2014, tanggal pembelian kembali: tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp6.060.500.000,00 (enam miliar enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Azmi Ghozi Harharah;
 21. Fotocopy Repo Confirmation Ref Nomor 003/RC/FI/Nov/14 tanggal 24 November 2014, tanggal pembelian kembali: tanggal 29 Desember 2014 senilai Rp5.050.416.667,00 (lima miliar lima puluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) atas nama Azmi Ghozi Harharah;
 22. Fotocopy Repo Confirmation Ref Nomor 004/RC/FI/Nov/14 tanggal 24 November 2014, tanggal pembelian kembali tanggal 29 Desember 2014 senilai Rp5.050.416.667,00 (lima miliar lima puluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) atas nama Ghozi Mohamad;
 23. Fotocopy Repo Confirmation Ref Nomor 001/RC/FI/Nov/14 tanggal 2 Desember 2014, tanggal pembelian kembali: tanggal 5 Januari 2015 senilai Rp8.080.666.667,00 (delapan miliar delapan puluh juta rupiah enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) atas nama Azmi Ghozi Harharah;
 24. Asli bukti RTGS melalui internet Banking Bank CIMB Niaga (bizchannel CIMB Niaga) senilai Rp5.000.000.000,00 pada PT Anugrah Laras Kapitalindo di Bank QNB Kesawan nomor rekening 1240.001797.001;
 25. Asli bukti RTGS melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp3.000.000.000,00 ke Bank CIMB Niaga atas nama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas di Bank CIMB Niaga nomor rekening 480.01.00065.001;
 26. Asli Bukti Pemindahbukuan melalui internet Banking Bank CIMB Niaga (bizchannel CIMB Niaga) sebesar Rp17.263.382.700,00 (tujuh belas miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh

Hal. 13 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua ribu tujuh ratus rupiah) ke nomor rekening 146-01-00013-009 (rekening Cbest) dengan nomor referensi 2014/11/032052101843;
27. Fotocopy Clearing Result Recapitulation All Client tanggal 29 Oktober 2014 halaman 29 – 40;
 28. Asli RTGS ke Bank Panin nomor rekening 1005635103 atas nama PT Multi Pratama Gemilang sebagai pembayaran hutang ke PT Multi Pratama Gemilang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 29. Asli RTGS ke Bank Mandiri nomor rekening 1020012555568 atas nama Handana Halim Wanawijaya sebagai pembayaran hutang ke Handana Halim Wanawijaya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 30. Asli RTGS ke Bank BCA nomor rekening 1941 41 9491 atas nama Nathaniel Sebastian untuk pembayaran deviden ISSP sebesar Rp1.214.908.200,00 (satu miliar dua ratus empat belas juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus rupiah);
 31. Asli RTGS ke Bank QNB Kesawan nomor rekening 1240.001797.001 atas nama PT Anugra Laras Kapitalindo sebesar Rp7.240.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);
 32. Asli RTGS ke Bank Antar Daerah nomor rekening 9990001003 untuk pembayaran hutang ke Bank Antar Daerah sebesar Rp617.985.785,00 (enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
 33. Asli Unofficial Client Reeceipt voucher, voucher Nomor 025856/2014/HO/CPY/XI, tanggal 12 November 2014, PTAL – AAASK senilai Rp6.000.000.000,00;
 34. Asli Unofficial Client Reeceipt voucher, voucher Nomor 026062/2014/HO/CPY/XI, tanggal 12 November 2014, PTAL – AAASK senilai Rp6.412.393.713,00;
 35. Asli Unofficial Client Receipt Voucher Unofficial Client Receipt Voucher PT AAAS, out REF 026062/2014/HO/CTX/XI tanggal 12 November total Rp4.251.808.913;

Hal. 14 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Asli Unofficial Client Receipt Voucher Unofficial Client Receipt Voucher PT AAAS, out REF 026062/2014/HO/CTX/XI tanggal 12 November total Rp500.000.000,00;
37. Asli Unofficial Client Receipt Voucher Unofficial Client Receipt Voucher PT AAAS, out REF 026062/2014/HO/CTX/XI tanggal 12 November total Rp300.000.000,00;
38. Asli Unofficial Client Receipt Voucher Unofficial Client Receipt Voucher PT AAAS, out REF 026062/2014/HO/CTX/XI tanggal 12 November total Rp1.360.000.000,00;
39. Asli ApEF 011225/2014/HO/CTX/XI total Rp4.398.000.000,00;
40. Fotocopy Trade Cinfirmation Woori Korindo, out REF 010371/2014/HO/CTX/XI total Rp4.251.808.913;
41. Fotocopy Aplikasi Penarikan Dana tanggal 26 November 2014 dari Ghazi Mohamad Rp5.000.000.000,00;
42. Fotocopy Aplikasi Penarikan Dana tanggal 26 November 2014 dari Azmi Ghazi Harharah Rp5.000.000.000,00;
43. Fotocopy Surat Pernyataan atas instruksi Penarikan Dana tanggal 12 November 2014 dari Azmi Ghazi Harharah sebesar Rp6.000.000.000,00;
44. Fotocopy 9 (sembilan) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening (perorangan)/Account opening Application (individual) atas nama Azmi Ghazi Harharah nomor rekening 1460.1385.97.124;
45. Fotocopy 9 (sembilan) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening (perorangan)/Account opening Application (individual) atas nama Ghazi Mohamad nomor rekening 1460.141.351.127;
46. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, rekening koran dengan nomor rekening 1040099000072 atas nama Andalan Artha Advisindo Securitas periode tanggal 1 Januari 2014 Sampai dengan 31 Maret 2015;
47. Asli 6 (enam) lembar rekening koran Bank QNB Kesawan dengan nomor rekening 1240001797001 atas nama rekening PT Anugra Laras Kapitalindo, Desember 2014;

Hal. 15 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Asli 2 (dua) lembar rekening koran Bank QNB Kesawan dengan nomor rekening 1240001797001 atas nama rekening PT Anugra Laras Kapitalindo, Desember 2014.
49. Fotocopy 1 (satu) lembar print email Yahoo tanggal 3 November 2014 atas nama email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi anny permohonan transfer dana dari rekening ALK 001 valuta kepada Bank BCA nomor rekening 3083085858 atas nama PT Bima Multi Finance sebesar Rp200.000.000,00 dan Bank Mandiri Cab Wisma Metropolitan Jakarta nomor rekening 1020012555568 atas nama Handana Halim Wanawijaya sebesar Rp200.000.000,00;
50. Fotocopy 1 (satu) lembar print email Yahoo tanggal 3 November 2014 atas nama email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi anny permohonan transfer dana dari rekening ALK 001 valuta kepada Bank Panin Jkt atas nama Alfo Jusuf Tjahaya nomor rekening 1005709191 sebesar Rp97.858.333,00 (RTGS);
51. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 03 November 2014 atas nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi anny permohonan tranfer dana dari rekening ALK 001 kepada Bank Victoria cab. Senayan City Jkt atas nama PT. Victoria Securities Indonesia nomor rekening 0480000137 sebesar Rp80.000.000,00 (RTGS);
52. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 03 November 2014 nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi anny permohonan transfer dana dari rekening ALK 001 kepada Bank BCA atas nama Asmunaini nomor rekening 450 1326300 sebesar Rp3.500.000.000,00 dan Bank panin KCU Senayan Jkt atas nama PT. Multi Pratama Gemilang nomor rekening 005,635103 sebesar Rp300.000.000,00;
53. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 04 November 2014 atas nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang

Hal. 16 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



instruksi anny permohonan pemindahbukuan dana dari rekening ALK 001 sebesar Rp85.400.000,00 ke rekening ALK 004 valuta untuk pembelian dollar sebesar USD 7.000,00 dengan kurs Rp12.200,00;

54. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 04 November 2014 atas nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi anny permohonan ransfer dana ke Bank Victoria Cab Senanyan City Jkt atas nama PT. Victoria Securities Indonesia nomer rekening 04800001 37 sebesar Rp1.333.333,00 berita buga tgl 03-04 Nov 2014;

55. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 04 November 2014 atas nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi anny permohonan traansfer dana dari rekeining ALK 001 ke ALK 002 valuta sebesar Rp20 juta untuk pembayaran sebagian pinjaman dana AAAS tgl 14 Maret 2014 (dari awal pinjaman 800 jt). Jadi sisa pinjaman dana per 04 Nov 2014 masih ada 680 juta;

56. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 04 November 2014 atas nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi anny permohonan untuk dapat ditarik tunai dana dari rekening ALK 001 valuta sebesar Rp46.047.397,00 (termasuk untuk biaya).dan permohonan ransfer dana pada valuta untuk pembayaran interest repo nasabah ke rekening sebagai berikut :

- 1). Bank cabang Kyai Tamin Tamin Malang nomor rekening 0111024447 atas nama Novilia Wiyono sebesar Rp5.753.425,00;
- 2). Bank BCA cabang Manyar Surabaya Nomor rekening 1301693058 atas nama Kuntjoro sebesar Rp17.260.274,00;
- 3). Bank BCA cabang Darmo Park Surabaya Nomor rekening 0870026'153 atas nama agust Handoko sebesar Rp11.506.849,00;
- 4). Bank BCA KCU Malang Nomor rekening 0111949416 atas nama. SR Sudaryati Yustina sebesar Rp11.506.849,00;

57. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 12 November 2014 atas nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan

Hal. 17 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi anny permohonan untuk transfer dana dengan LLG dari rekening ALK 001 valuta tgl 12 November 2014 ke rekening BII KCU Thamrin Jkt atas nama Andalan Artha sekuritas no rekening 2003555040 sebesar Rp30.000.000,00;
58. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 27 November 2014 atass nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi anny permohonan transfer dana dari rekening ALK 001 valuta Kamis 13 November 2014 ke rekening Capital Cab Menara Global Jkt atas nama Theodorus Andri Rukminto Nomor rekening 380000000798 sebesar Rp400.000.000,00;
59. Fotocopy 1(satu) lembar print Emil Yahoo tgl 27 November 2014 atas nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny @aaasucuritiesre.com tentang instruksi anny permohonan untuk dapat ditarik tunai dana dari rekening ALK 001 tgl 27 November 2014 untuk di setorkan ke Bank BCA cabang Darmo Surabaya nomor rekening 088.305.3653 sebesar Rp7.134.247,00 atas nama Satria WL, untuk pembayaran interest repo nasabah Surabaya;
60. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 03 Desember 2014 atas nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi anny permohonan untuk dapat transfer dengan LLG dari rekening ALK 001 valuta tgl 03 Desember 2014 ke Bank Cimb Niaga Jkt atas nama Azmi G hozi Harharah nomor rekening 14.60138597124 sebesar Rp73.333.333,00;
61. Fotocopy 1 (satu) lembar print Aforeign Cerrency Cofirmation ALK tanggal 4 November ke Ms. Indri PT Bank Kesawan Tbk. Ref Nomor 008/ALK/FOREX/Okttober/2014.
62. Fotocopy 3 (tiga) lembar aplikasi Bukti setoran pada Bank BCA dengan rincian sebagai berikut:
- 1). Rp11.506.849,00 penerima Agust Handoko Nomor rekening

Hal. 18 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0870026153 dari Endang S;
- 2). Rp5.753.425,00 penerima Novilia Wiyono Nomor rekening 0111024447 dari Endang S;
 - 3). Rp11.506.849,00 penerima Sudaryati Yustina Nomor rekening 0111949416 dari Endang S;
 - 4). Rp17.260.274,00 penerima Heru Kuntjoro Nomor rekening 0870026153 dari Endang S;
 - 5). Rp7.134.242,00 penerima Satria WL Nomor rekening 088 305 3653 dari Endang S;
63. Fotocopy 7 (tujuh) lembar Surat PT Anugra Laras Kapitalindo perihal instruksi pemindahbukuan via RTGS Dengan rincian sebagai berikut :
- 1). Surat Nomor ALK-11001 , Via RTGS Bank Panin Jkt nomor rekening 1005709191 atas nama Alfo jusuf Tjahaya sebesar Rp97.858.333,00;
 - 2). Surat Nomor ALK-11002, Via RTGS Bank CIMB Niaga Cab Bursa Efek Indonesia nomor rekening 146-01-01966-00-1 atas nama PT Andalan Arytha Advisindo Sekuritas sebesar Rp351.986.000,00;
 - 3). Surat Nomor ALK-11003, Via RTGS Bank Mandiri Cab Wisma Metropolitan Jakarta nomor rekening 102 0012 5556 8 atas nama Handana Halim Wana wijaya sebesar Rp200.000.000,00;
 - 4). Surat Nomor ALK-11004, Via RTGS Bank Victoria Cab. Senayan City Jkt nomor rekening 0480000137 atas nama PT Victoria Securities Indonesia sebesar Rp80.000.000,00;
 - 5). Surat Nomor ALK-11005 , Via RTGS Bank BCA nomor rekening 4501326300 atas nama Asmuraini sebesar Rp3.500.000.000,00;
 - 6). Surat Nomor ALK-11006, Via RTGS Bank POanin KCU Senayan Jkt nomor rekening 1005635103 atas nama PT Multi Pratama Gemilang sebesar Rp300.000.000,00;
 - 7). Surat Nomor ALK-11007, Via RTGS Bank BCA nomor rekening 3083085858 atas nama PT Bima Multi Finance sebsar Rp200.000.000,00;
64. Fotocopy 2 (dua) lembar Surat PT Anugra Laras Kapitalindo perihal pemindahbukuan via LLG dan PB dari rekening ALK 1240.001797.001

Hal. 19 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rekening sebagai berikut:

1. Surat Nomor ALK-11012, Via LLG ke rekening Bank Victoria Cab senayan Cyty Jkt sebesar Rp1.333.333,00 Nomor rekening 040000137 atas nama PT Victoria Securities Indonesi;
2. Surat Nomor ALK-11010, Via PB ke rekening Bank Kesawan Cab Kebayoran Baru sebsar Rp20.000.000,00 nomor rekening 1240.001797.002 atas nama PT Anugra Laras Kapitalindo;
65. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat PT Anugra Laras Kapitalindo non-tor Surat ALK - 11019 perihal instruksi pemindahbukuan via RTGS dari rekening ALK PT Bank Kesawan Cab Kebayoran Baru nomor rekening 1240.001797.001 ke rekening Bank Capital Cab Menara Global Jkt atas nama Theodorus Andri Rukminto Nomor rekening 380000000798 sebesar Rp400.000.000,00;
66. Fotocopy 1 (Satu) lembar Surat PT Anugra Laras Kapitalindo Nomor Surat ALK-11043 perihal instruksi pemindahbukuan via PB dari rekening ALK PT Bank Kesawan Cab Kebayoran Baru nomor rekening 1240.001797.001 ke rekening ALK PT Bank Kesawan Cab Kebayoran Baru atas nama PT Anugra Laras Kapitalindo nomor rekening 1240.001797.002 sebesar Rp60.000.000,00;
67. Fotocopy 4 (empat) lembar Surat PT Anugra Laras Kapitalindo perihal instruksi pemindahbukuan via RTGS dan penempatan Deposit On Call (DOC) dari rekening ALK PT. Bank Kesawan Cab. Kebayoran Baru Nomor Rekening 1240.001797.001 pada tanggal 27 November 2014 sebagai berikut :
 1. Surat Nomor ALK-11045, Via RTGS Bank DBS Indonesia Nomor rekening 0301583306 atas nama PT Andalan Artha Advisindo Sekutitas sebesar Rp577.392.000,00;
 2. Surat Nomor ALK-11046, Via RTGS Bank CIMB Niaga Cab Bursa Efek Indonesia nomor rekening 146-01-01966-00-1 atas nama PT Andalan Arytha Advisindo Sekuritas sebesar Rp392.499.600,00;
 3. Surat Nomor ALK-11047, Via RTGS Bank CIMB Niaga Jkt nomor rekening 60146745185 atas nama Dewi Monita

Hal. 20 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000.000,00;

4. Surat Nomor ALK-11048, Via DOC sebesar Rp2.325.000.000,00 pada rekening Bank Kesawa Cab Kebayoran Baru Nomor rekening 1240.001797.001;
68. Fotocopy 4 (empat) lembar Surat PT Anugra Laras Kapitalindo perihal instruksi Pemindah bukuan via RTGS dan penempatan Deposit On Call (DOC) dari rekening ALK PT Bank Kesawan Cab Kebayoran Baru nomor rekening 1240.001797.001 pada tanggal 28 November 2014 sebagai berikut :
 1. Surat Nomor ALK-11048, Via RTGS Bank Cimb Niaga Jkt nomor rekening 1460146745185 atas nama Dewi Monita sebesar Rp742.646.357,00;
 2. Surat Nomor ALK-11049, Via RTGS Bank CIMB Niaga Cab Bursa Efek Indonesia nomor rekening 146-01-01966-00-1 atas nama PT Andalan Arytha Advisindo Sekuritas sebesar Rp992.472.833,00;
 3. Surat Nomor ALK-11050, Via RTGS Bank CIMB Niaga Cab Bursa Efek Indonesia nomor rekening 146-01-01966-00-1 atas nama PT Andalan Arytha Advisindo Sekuritas sebesar Rp370.982.000,00;
 4. Surat Nomor ALK-11052, Via DOC sebesar Rp2.325.000.000,00 pada rekening Bank Kesawa Cab Kebayoran Baru nomor rekening 1240.001797.001;
69. Fotocopy (satu) lembar Surat PT Anugra Laras Kapitalindo nomor Surat ALK-12004 perihal pemindahbukuan via LLG dari rekening ALK 1240.001797.001. ke rekening Bank CIMB Niaga Jkt Nomor rekening 1460138597124 sebesar Rp73.333.333,00 atas nama Azrni Ghazi Harharah;
70. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel dokumen Aplikasi pembukaan rekening Tabungan Investor atas nama Ghazi Mohamad, nomor rekening 146-01-41351-12-7 di PT. Bank CIMB Niaga Tbk;
71. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel dokumen Aplikasi pembukaan rekening Tabungan Investor atas nama Azmi Ghazi Harharah nomor

Hal. 21 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening 146-01-38597-12-4 di PT. Bank CIMB Niaga Tbk;
72. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel rekening Koran Nomor 146-01-38597-12-4 di PT. Bank CIMB Niaga Tbk a.n. Azmi Ghozi Harharah periode bulan 01/01/2014 sampai dengan bulan 30/06/ 2015;
73. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel rekening Koran nomor 146-01-41351..12-7 di PT. Bank CIMB Niaga Tbk a.n. Ghozi Mohamad periode bulan 01/01/2014 sampai dengan bulan 30/06/ 2015;
74. 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, rekening koran Nomor rekening 1040099000072 atas nama Andalan Artha Advisindo Securitas;
75. Asli Print Out RTGS keluar AAA 1 bahwa dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) telah di debet pada PT. Bank CIMB Niaga norek 4800100065001 atas nama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;
76. Asli Print Out RTGS keluar AAA 2 bahwa dana sebesar 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) telah di debet pada PT. Bank QNB Kesaawan norek 1240001797001 atas nama PT. Anugrah Laras Kapitalindo;
77. Asli Print Out Kredit Advice bahwa dana sebesar 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) telah di kredit dari PT. Bank Syariah Mandiri;
78. Asli 1 (satu)) bundel rekening Koran Bank Syariah Mandiri atas nama Ghozi Mohamad Or Azmi Ghozi H Nomor rekening 7777007895 periode 02/10/2014 sampai 31/12/2014;
79. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Aplikasi pembukaan rekening pada Bank Syariah Mandiri atas nama Ghozi Mohamad Or Azmi Ghozi H;
- 80 Fotocopy Legalisir 1 (satu)) bundel Aplikasi setoran Nomor B 4564102 tanggal 3.11-2014 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- 81 Fotocopy legalisir dokumen bilyet deposito Bank Syariah Mandiri antara lain:
1. Nomor seri 1098380 / 70000000046522518;
 2. Nomor seri 1098381 / 70000000046522642;
 3. Nomor seri 1098382 / 70000000046522715;

Hal. 22 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nomor seri 1098383 / 7000000046522812;
 5. Nomor seri 1098404 / 7000000049556998;
 6. Nomor seri 1098252 / 7000000037092497;
 7. Nomor seri 1098253 / 7000000037092686;
 82. Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar History Repo USD.150.000,- (Valuta 26 November 2014 24 Desember 2014);
 83. Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar Instance Type and Tranmission tanggal 6/02/2013 senilai # 1.000.0000.00# (USD);
 84. Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar Trading Order tanggal 25 Nopember 2014, Reff Nomor 056/Repo/SUN/357;
 85. Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar Repo Confirmation, Ref Nomor 01/RC/AAASFI/Nov/2014 Senilai 200,000.00 USD;
 86. Fotocopy Legalisir 1(satu) lembar RTGS Terminal PT Bank Antar Daerah Nomor IFT607CP-000037 tanggal 26/11/2014 senilai Rp617.985.785,00 (enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
 87. Fotocopy Legalisir 1(satu) lembar Kredit Nota Nomer perkiraan 10518 USD tanggal 2611-2014;
 88. Fotocopy Legalisir 1(satu) lembar Kredit Nota Nomer perkiraan : 40410 USD, 10616 USD, 12504 USD tanggal 26-11-2014;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 398 K/PID/2016/PT DKI tanggal 22 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 417/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 07 Nopember 2016 sekedar mengenai kualifikasi amar putusan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 23 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Theodorus Andri Rukminto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan secara berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 88 selengkapnya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 417/Pid.B/2016/PN. Jkt.Sel tanggal 7 November 2016;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.Pid/PK/2018/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2018 Penasihat Hukum Terpidana bertindak mewakili Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2018 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 398/PID/2016/PT DKI tanggal 22 Februari 2017 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 13 Maret 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Hal. 24 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tentang adanya *novum* tidak dapat dibenarkan oleh karena bukti-bukti *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana berupa bukti – bukti bertanda PK-1, PK-2, PK-3 dan PK-4 tidak menimbulkan keadaan baru yang dapat menghilangkan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;
- Bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam mengelola hubungan bisnis dengan Saksi Chozi Muhammad dan Saksi Azmi Chozi Harharah ternyata bukan lagi sekedar wanprestasi yang berada dalam ranah keperdataan, tetapi sudah masuk ranah pidana karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah menggunakan cara dan upaya yang diatur dalam ketentuan pidana pada Pasal 372 KUHP;
- Bahwa sebagaimana terungkap di persidangan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah melakukan rangkaian kata-kata dan perbuatan yang dilandasi dengan itikat buruk, artinya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak melakukan pokok-pokok isi perjanjian yang disepakati, padahal saksi-saksi pelapor/korban telah memenuhi kewajiban dengan menyetor dana ke PT AAAS, dan akibat dari perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang tidak melakukan pembelian obligasi FRN Garuda dan BRI IND dan juga tidak mengembalikan uang saksi-saksi pelapor tersebut sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah), dengan demikian bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut bukan termasuk bukti –bukti *novum*;
- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tentang kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata juga tidak dapat dibenarkan, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam perkara *a quo* tidak dapat menunjukkan adanya amar putusan yang saling bertentangan dan amar putusan yang tidak didasarkan pada pertimbangan hukum dan alasan permohonan

Hal. 25 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/2018



kembali selebihnya sebagaimana diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembalinya hanyalah berupa pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada persidangan perkara a quo, sehingga alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bukanlah merupakan alasan peninjauan kembali;

Menimbang bahwa dengan demikian maka alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a dan huruf c maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berdasarkan ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **THEODORUS ANDRI RUKMINTO** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 26 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **28 Februari 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,
Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**
Ttd.
Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari **Rabu** tanggal **25 Maret 2020**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 7 Juli 2020,

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Ttd.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 27 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 28 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/2018